

△△△△공단 상임감사

권고

제 목	하자점검원 임명 시기 개선 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 6개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「공사업무집행규칙」 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정

3. 감사결과 확인된 문제점

구분	연도	건 명	하자점검 대상	임명 일자
계			99건	
1	2022	22년 상반기 하자점검원 임명	22년 △△△(△△) 솔막 이전 공사 등 10건	2022.07.06.
2		22년 하반기 하자점검원 임명	22년 △△△(△△) 안전쉼터 조성공사 등 11건	2022.12.07.
3	2023	23년 상반기 하자점검원 임명	23년 △△△(△△) △△지구 훼손탐방로 정비공사 등 2건	2023.07.14.
		하자점검원 임명(7월~9월)	23년 △△△(△△) 안내표지판 정비공사 등 7건	2023.10.16.
		하자점검원 임명(10월~11월)	23년 △△△(△△) △△△분소 증축공사 등 7건	2023.12.09.
		하자점검원 임명(12월)	23년 △△△(△△) △△△ 일원 진입도로 정비공사 등 14건	2023.12.29.
4	2024	24년 상반기 하자점검원 임명	24년 △△△(△△) △△△대피소 정비공사 등 20건	2024.08.05.
		24년 하반기 하자점검원 임명	24년 △△△(△△) 안전쉼터 구축공사 등 28건	2024.12.31.

구분	준공 일자	건 명	사업비 (천원)	하자담보 책임기간	하자점검원 임명일자	최초 하자점검 시행 일자
1	‘24.10.11.	‘24년 △△△(△△) 안전쉼터 구축공사	88,218	‘24.10.17. ~ ‘26.10.16.	‘24.12.31.	-
2	‘24.08.30.	‘24년 △△△(△△) △△△ 공중화장실 정비공사(건축)	176,533	‘24.09.04. ~ ‘27.09.03.	‘24.12.31.	-
3	‘24.03.17.	‘23년 △△△(△△) △△△△△ △야영장 화장실 정비 통신공사	20,805	‘24.03.23. ~ ‘25.03.22.	‘24.08.05.	‘24.10.23.
4	‘22.04.08.	△△△ 깃대종(△△△△△) 캐릭터 조형물 제작설치	19,437	‘22.04.14. ~ ‘24.04.13.	‘22.07.06.	‘22.08.06.
5	‘22.05.04.	2022 △△△(△△) 솔막 이전 공사	13,263	‘22.05.10. ~ ‘23.05.09.	‘22.07.06.	‘22.10.26.

자료: 사무소 제출자료 재구성

공단은 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치)에 따라 공사 준공 후 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하도록 규정하고 있다.

금번 △△△△△△△△△△△△△의 하자점검 관리 적정성에 대한 관련 규칙 준수여부를 점검한 결과, △△△△△△△△△△△△는 [표 1]과 같이 2022년에는 2022년 7월 6일에 “22년 △△△(△△) 솔막 이전 공사” 등 총 10건에 대한 2022년 상반기 하자점검원을 임명하였으며, 2022년 12월 7일에 “22년 △△△(△△) 안전쉼터 조성공사” 등 총 11건에 대한 하반기 하자점검원을 임명한 것으로 확인되었다.

또한, 2024년에는 2024년 8월 5일에 “24년 △△△(△△) △△△대피소 정비공사” 등 총 20건에 대한 하자점검원을 임명하였으며, 2024년 12월 31일에 “24년 △△△(△△) 안전쉼터 구축공사” 등 총 28건에 대한 하자점검원을 임명한 것으로 확인되었다.

그러나, [표 2]에서와 같이 하자점검원이 반기를 초과하여 임명 되거나, 반기 마지막월 말일 정도에 임명 되는 경우에는 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치)에서 규정하고 있는 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상 하자점검을 실시할 수 없게 되는 결과를 초래하는 것으로 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△△△는 「공사업무집행규칙」 제45조에 따라 하자점검 기간 내 연 2회 이상 하자점검이 수행 될 수 있도록 하자점검원 임명 시기를 개선할 필요가 있다고 판단된다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 2025년 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지

않으면서, 「공사업무집행규칙」 제45조에 따라 하자점검 기간 내 연 2회 이상 하자점검이 수행 될 수 있도록 하자점검원 임명 시기를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 「공사업무집행규칙」 제45조에 따라 하자점검 기간 내 연 2회 이상 하자점검이 수행 될 수 있도록 하자점검원 임명 시기를 개선하시기 바랍니다.(권고)